피투자자의 분할합병 시 투자자의 회계처리

질의회신 Reference

□ [2018-I-KQA005] 피투자회사의 분할합병 시 투자자입장 회계처리

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 3.2.3 ~ 3.2.6

색인어

□ 합병, 주식 교환, 금융자산의 제거, 회계상 취득자

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

피투자자의 분할합병 시 투자자의 회계처리

배경 및 질의

1 회사는 A사(3%), B사(8%), C사(6%) 및 D사(9%)의 주식을 보유하고 있으며, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있었다.

2 A사, B사, C사, D사는 동일자에 각각 투자부문과 사업부문으로 인적분할을 함과 동시에 A사의 투자부문은 B사, C사 및 D사의 투자부문을 흡수합병[1]하고 E사를 설립하였다.

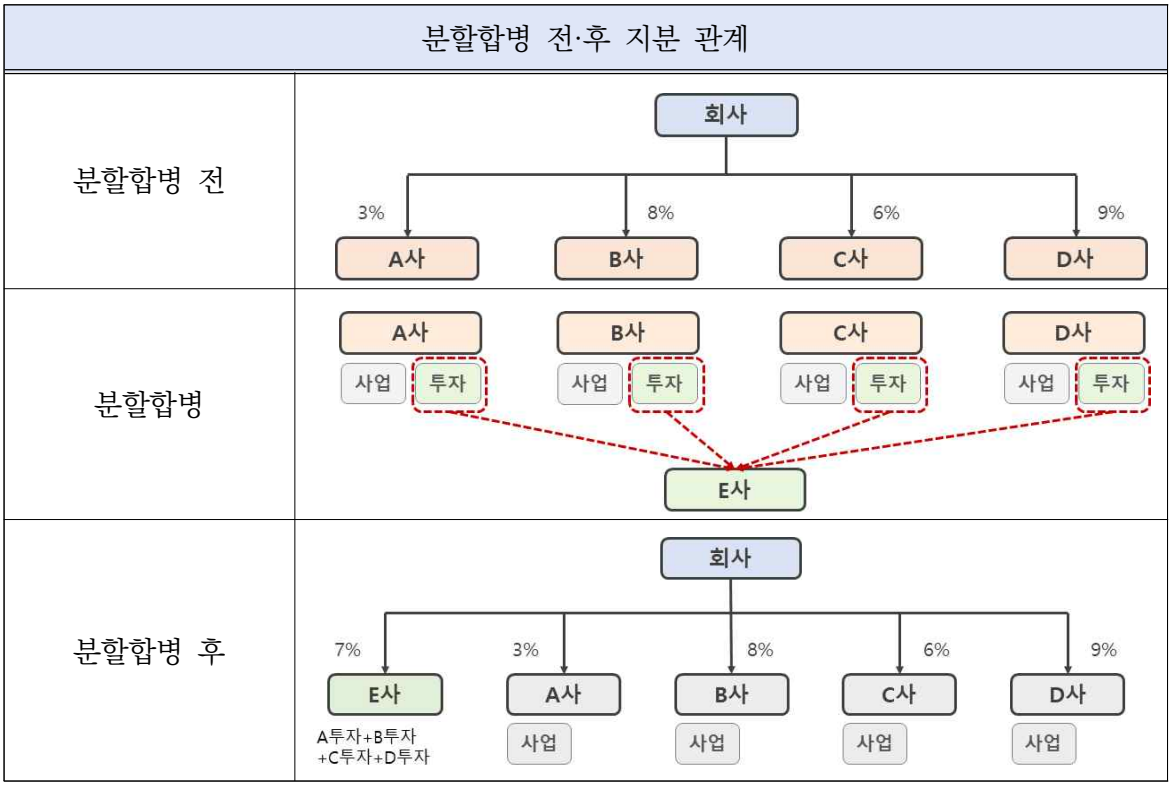
3 분할합병 거래의 법적 취득자는 A사 투자부문이나, 회계상 취득자는 B사 투자부문으로 식별된다.

4 A사 투자부문은 인적분할합병에 따라 B사 투자부문, C사 투자부문 및 D사 투자부문의 주주에게 A사 투자부문에 해당하는 주식(E사 주식)을 발행 및 교부하였다. 그 결과, 분할 전 A사, B사, C사, D사의 주주들은 해당 분할합병으로 인하여 A사, B사, C사, D사 사업부문에 해당하는 주식과 E사의 주식을 보유하게 되었다.

1) 동일지배하의 거래에 해당하지 않는다.

5 회사는 분할합병 이후에 분할합병 거래의 법적 취득자인 A사 투자부문(E사)에 해당하는 주식(7%), A사업부문(3%), B사업부문(8%), C사업부문(6%), D사업부문(9%)에 해당하는 주식을 보유하게 되었다.

분할합병 전·후 지분 관계



6 **분할합병 거래로 인하여 회사가 교부 받은 'E사 주식'과 기존에 보유하던 'A사, B사, C사, D사의 투자부문에 해당하는 주식'에 관련된 적절한 회계처리는 무엇인지?**

회신

7 금융자산의 제거요건을 충족하는 B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식의 경우 장부금액을 제거하고, 동 주식과 교환하여 수취한 합병 후의 A사 투자부문(E사) 주식의 공정가치를 취득원가로 인식하며, 그 차액은 처분손익으로 인식한다. 반면, 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하는 A사의 투자부문에 해당하는 주식의 경우 장부금액을 제거하지 않고 처분손익을 인식하지 않는다.

판단근거

8 A사, B사, C사, D사의 투자부문에 해당하는 주식이 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'[2]의 적용범위에 포함되는 금융자산이라면, B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식을 E사 주식과 교환한 것이다. 그 결과 B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하였으므로 동 기준서 문단 3.2.3에 따른 금융자산의 제거요건을 충족한다. 이에 B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식의 장부금액을 제거하고 교환으로 교부받은 합병 후의 E사 주식의 공정가치를 취득원가로 인식하며 그 차액은 처분손익으로 인식한다.

9 반면, A사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 A사의 투자부문에 해당하는 주식의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하지 않았고 양도거래도 발생하지 않았다. 따라서 해당 주식은 기업회계기준서 제1109호 문단 3.2.3에 따른 금융자산의 제거요건을 충족하지 않으며, 이에 회사는 A사의 투자부문에 해당하는 주식의 장부금액을 제거하지 않고 처분손익을 인식하지 않는다.

2) 해당 질의는 기업회계기준서 제1109호가 시행되기 이전(2018년 1월 1일 이전)의 질의이다. 기업회계기준서 제1109호가 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하였으며, 금융자산의 제거와 관련된 규정은 기업회계기준서 제1109호에서도 동일하므로 관련 내용을 모두 기업회계기준서 제1109호에 근거하여 작성하였다.

참고 자료

[피투자자의 분할합병 시 투자자의 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항 및 견해

부1 사례의 투자부문 합병 거래에서 법적으로는 A사 투자부문이 취득자이나, 회계상으로는 B사 투자부문이 취득자로 식별되었다.

부2 이 때 법적 취득자인 A사 투자부문이 분할합병 전 A사, B사, C사 및 D사의 주주에게 주식을 발행하여 교부한 경우, 기존에 투자자로서 회사가 보유하던 A사, B사, C사, D사의 투자부문에 해당하는 주식과 관련하여 적절한 회계처리는 무엇인지 질의하였다. 이에 대하여 다음과 같은 다양한 견해를 제시하였다.

(견해1) B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식은 기존 장부금액을 제거하고 교환으로 교부 받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 측정함과 동시에 그 차액은 처분손익으로 인식함. 그러나 A사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 처분손익을 인식하지 않음
법적으로 주식교환이 이루어진 B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 주식보유로 인한 현금흐름의 수취에 대한 계약상 권리가 소멸하였다. 그러므로 금융자산의 제거조건을 충족하는 거래로 판단하여 기존 장부금액을 제거하고 교환으로 교부받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 측정함과 동시에 그 차액은 처분손익으로 인식한다. 반면, 법적으로 주식교환이 이루어지지 않은 A사의 투자부문에 해당하는 주식은 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하지 않아 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하였으므로 처분손익을 인식하지 않는다.

(견해2) A사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식은 기존 장부금액을 제거하고 교환으로 교부 받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 측정함과 동시에 그 차액은 처분손익으로 인식함. 그러나 B사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 처분손익을 인식하지 않음
법적으로는 A사 투자부문이 취득자이나, 회계상으로는 B사 투자부문이 취득자로 식별된 거래이다. 그러므로 A사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 상업적 실질이 있는 거래로 판단하여 기존 장부금액을 제거하고 교환 받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 계상함과 동시에 그 차액은 처분손익으로 인식한다. 반면, 회계상으로 주식교환이 이루어지지 않은 B사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해서는 처분손익을 인식하지 않는다.

(견해3) A사, B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식의 기존 장부금액을 제거하고 교환으로 교부 받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 측정함과 동시에 그 차액은 처분손익으로 인식함
해당 분할합병은 상업적 실질이 있는 거래이다. 따라서 A사, B사, C사, D사의 투자부문에 해당하는 주식의 기존 장부금액을 제거하고 교부받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 측정함과 동시에 그 차액은 처분손익으로 인식한다.

(견해4) A사, B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식에 대해 처분손익을 인식하지 않음
해당 분할합병은 상업적 실질이 결여된 거래이므로 금융자산의 제거 요건을 충족하지 못한다. 따라서 금융자산에 대한 처분손익을 인식할 수 없다.

검토과정에서 논의된 내용

금융자산 제거요건 충족여부

부3 회사가 기존에 보유하던 A사, B사, C사, D사의 투자부문에 해당하는 주식과 관련된 적절한 회계처리가 무엇인지를 검토하기 위해서는 각 주식이 금융자산의 제거요건을 충족하는지를 판단해야 한다.

부4 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 3.2.3[3]에 따르면 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 동 기준서 문단 3.2.4[4]와 3.2.5[5]에 따라 금융자산을 양도하며 그 양도가 동 기준서 문단 3.2.6[6]에서 규정한 제거의 조건을 충

3) 3.2.3 다음 중 하나에 해당하는 경우에만 금융자산을 제거한다(금융자산의 정형화된 매도는 문단 3.1.2 참조).
(1) 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸한 경우
(2) 문단 3.2.4와 3.2.5에 따라 금융자산을 양도하며 그 양도가 문단 3.2.6에서 규정한 제거의 조건을 충족하는 경우

4) 3.2.4 금융자산의 양도는 다음 중 하나의 경우에만 해당된다.
(1) 금융자산의 현금흐름을 수취할 계약상 권리를 양도하는 경우
(2) 금융자산의 현금흐름을 수취할 계약상 권리를 보유하고 있으나, 해당 현금흐름을 문단 3.2.5의 조건을 충족하는 계약에 따라 하나 이상의 수취인에게 지급할 계약상 의무를 부담하는 경우

5) 3.2.5 금융자산('최초 자산')의 현금흐름을 수취할 계약상 권리를 갖고 있으나 해당 현금흐름을 하나 이상의 거래상대방('최종 수취인')에게 지급할 계약상 의무를 부담하는 경우에 그 거래가 다음 세 가지 조건을 모두 충족하는 경우에만 양도거래로 본다.
(1) 최초 자산에서 최종 수취인에게 지급할 금액에 상응하는 금액을 회수하지 못한다면, 그 금액을 최종 수취인에게 지급할 의무가 없다. 양도자가 그 상당액을 단기간에 선급하면서 시장이자율에 따른 이자를 포함한 원리금을 전액 상환 받는 권리를 가지는 경우에도 이 조건을 충족한다.
(2) 현금흐름을 지급할 의무를 이행하기 위해 최종 수취인에게 담보물로 제공하는 경우를 제외하고는, 양도자는 양도계약의 조건때문에 최초 자산을 매도하거나 담보물로 제공하지 못한다.
(3) 양도자는 최종 수취인을 대신해서 회수한 현금을 중요하게 지체하지 않고 최종 수취인에게 지급할 의무가 있다. 또 양도자는 해당 현금을 재투자할 권리가 없다. 다만 현금 회수일부터 최종 수취인에게 지급하기까지의 단기결제 유예기간에 현금이나 현금성자산(기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에서 정의함)에 투자하고 이러한 투자에서 생긴 이자를 최종 수취인에게 지급하는 경우는 제외한다.

6) 3.2.6 금융자산을 양도한 경우(문단 3.2.4 참조)에 양도자는 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 보유 정도를 평가하여 다음과 같이 회계처리한다.
(1) 양도자가 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한다면, 해당 금융자산을 제거하고 양도하여 생기거나 갖게 된 권리와 의무는 각각 자산과 부채로 인식한다.
(2) 양도자가 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유한다면, 해당 금융자산을 계속 인식한다.
(3) 양도자가 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 이전하지도 않는다면, 양도자가 해당 금융자산을 통제하는지를 판단하여 다음과 같이 회계처리한다.
(가) 양도자가 금융자산을 통제하고 있지 않다면, 해당 금융자산을 제거하고 양도하여 생기거나 보유하게 된 권리와 의무는 각각 자산과 부채로 인식한다.

족하는 경우에 금융자산을 제거한다.

부5 해당 거래에서 법적으로 주식교환이 이루어진 B사, C사 및 D사의 투자부문에 해당하는 주식의 경우 기존 주식의 소멸과 동시에 E사의 주식을 교부 받은 것이므로, 실질적으로 회사는 새로운 주식을 취득한 것으로 볼 수 있다.

부6 즉 B사, C사 및 D사 투자부문에 해당하는 주식은 그 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸한 것이므로 금융자산의 제거요건을 충족한 것으로 보아, 기존 주식의 장부금액을 제거하고 새로 교부 받은 E사의 주식의 공정가치를 취득원가로 측정해야 한다[7].

부7 해당 거래에서 법적으로 주식교환이 이루어지지 않은 A사의 투자부문에 해당하는 주식의 경우, A사 투자부문이 합병거래의 법적 취득자로서 주식의 양도거래가 발생하지 않았고 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리도 소멸하지 않았으므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않는다.

부8 비록 합병거래의 회계상 취득자는 B사 투자부문이라고 하더라도 법적으로 주식교환이 이루어진 B사의 투자부문에 해당하는 주식의 경우에는 E사의 주식을 교부 받음으로써 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하였다. 따라서 B사 투자부문이 회계상 취득자이기 때문에 B사의 투자부문에 해당하는 주식이 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 회사가 관련 처분손익을 인식하지 않아야 한다는 관점은 타당하지 않다.

㈏ 양도자가 금융자산을 통제하고 있다면, 해당 금융자산에 지속적으로 관여하는 정도까지 그 금융자산을 계속 인식한다(문단 3.2.16 참조)

7) 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에는 매도가능금융자산으로 분류된 주식(B사)이 새로운 주식(B사를 인수한 C사)으로 교환된 경우 금융자산의 제거요건을 충족한다는 실무적용지침 E.3.1이 있으나, 기업회계기준서 제1109호에는 이와 동일한 사례를 제시하고 있지는 않다.